

灌阳镇仁渡村5•12一般事故调查报告

2020-12-31 17:30 来源：应急管理局 作者：应急管理局

2020年5月12日10时20分许，灌阳镇仁渡村发生一起修缮仓库屋顶触高压电，造成正在作业的人员1人死亡的故，直接经济损失约6万元。

一、事故相关单位及人员概况

卿某刚、卿某发、卿某明、戴某忠、文某、蒋某合、刘某元7人经常一起做事，主要从事彩钢瓦搭棚、各种小工，是临时合伙，工钱分配方式按照个人出工数量计算。该临时合伙人无带头人，有业务，大家商量决定，无组织无工商营业照，无工程施工资质,属于该项目实施的劳务输出，为项目的共同承揽人。

李某华，灌阳县荣华竹木制品有限责任公司总经理。为避免与李某林关系矛盾化，2020年5月初，李某华以个请原来帮他搭过厂棚的刘某元帮李某林的仓库更换铁皮瓦（彩钢瓦）。5月6日，李某华、刘某元、李某林3人对李某库更换铁皮瓦（彩钢瓦）进行了现场测算，初步确定更换屋顶瓦6元/平方米、围边8元/平方米，以实际测量结算。承担项目实施的材料和资金支出，属于该项目实施的定作人。

事故发生仓库（厂棚）,该仓库位于灌阳镇仁渡村，始建于2015年4月左右，所有权属李某林，无规划和报建续；使用土地为水田，2017年，被灌阳县国土资源局行政罚款3003.2元。仓库为钢架结构，屋顶为铁皮（彩钢）瓦5米左右，总面积约300平方米，主要用途为仓库存货。仓库（厂棚）的屋顶正上方有高压线横过，对屋顶垂直距米。2017年，李某林发现铁皮瓦（彩钢瓦）锈蚀严重，认为是李某华的公司（灌阳县荣华竹木制品有限责任公司）筷子作业过程中造成的。经多次沟通协商，2020年1月，李某华答应李某林以个人名义帮李某林修缮他位于灌阳镇仁仓库（厂棚）的屋顶，更换铁皮（彩钢）瓦，但因新冠肺炎疫情和李某华搬厂的原由，直到2020年5月份才开工。

10kV徐源924线高压线（横过李某林位于灌阳镇仁渡村的仓库（厂棚）的屋顶段）为2012年农网改造升级工2013年1月19日竣工验收合格，权属灌阳县水利电业有限公司（现更名为广西新电力投资集团灌阳供电有限公司），镇供电所管理。

二、事故发生经过及救援情况

2020年5月12日，卿某明、卿某刚、卿某发、文某、戴某忠按照与李某华的协议（无书面协议）对李某林所有阳镇仁渡村的仓库铁棚屋顶进行更换铁皮（彩钢瓦）。按照各自分工安排，文某负责打钉子，卿某刚负责拿铁皮瓦瓦），卿某发负责拆旧皮瓦，卿某明负责在屋顶吊铁皮瓦和将拆除的旧瓦丢下地面。10时20分许，当时屋顶的风大，在搬运铁皮瓦（彩钢瓦）时，铁皮瓦触碰穿过屋顶正上方10kV徐源924线高压线，卿某刚触电倒下。卿某发、文某明听到异响，回头发现卿某刚倒下，铁皮瓦有灼烧痕迹。卿某发、文某急忙过去对卿志刚做人工呼吸和心肺复苏，拨打“120”。经过卿某发、文某紧急抢救，卿某刚恢复了一点神智，讲了一句话“漏电了”。讲完后，卿某刚就没有反“120”到来，现场救护医护人员对卿某刚进行了诊断，确诊卿某刚已无生命体征，现场宣布死亡。

事故发生后，县委、县人民政府高度重视，及时启动应急救援预案。灌阳镇人民政府、公安等相关部门第一时现场进行事故救援和处置，同时成立“5·12”事故调查领导小组。

三、事故造成的人员伤亡及善后处理情况

事故共造成1人死亡。死者卿某刚，男，34岁，身份证号：45032719******57，户籍住址：广西灌阳县灌阳镇社塘湾屯。灌阳县人民医院初步印象为电击伤亡。

事故发生后，灌阳镇人民政府及辖区派出所等单位组织死者家属和李某华、李某林三方进行尚后处置事宜。李该事故与其无关为由，拒绝任何赔偿；李某华个人拿了6万元给死者家属，作为死者丧葬费。2020年6月2日，死者为：李某华、李某林与卿某刚（死者）存在雇佣关系，对卿某刚的死亡有过错，依法应该承担赔偿责任，但李某华林相互推诿，逃避责任。死者家属遂向灌阳县人民法院提起诉讼。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员在仓库屋顶搬运铁皮瓦（彩钢瓦）作业中，由于当时屋顶风大，身体突然失去平衡，搬运的4.7米的铁皮触横过屋顶垂直距离2.38米的10kV徐源924线高压线，造成人员触电，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.李某华在电力电缆线路保护区内作业的项目，违反《电力设施保护条例》第十七条（四）项规定，存在重大安故隐患，在没有采取安全防范措施消除安全隐患的前提下，交付承揽人实施是造成此次事故的原因之一。

2.作业人员卿某刚作为承揽人之一，在完成工作中具有独立性，如何完成工作，由承揽人自己决定，不受定作人控，承揽人主要是依靠自己的技术力量和能力来完成工作，双方之间不存在支配与服从关系。在被告知作业场所具有线的前提下，没有采取相应的安全措施，依然冒险作业。承揽人卿某刚安全意识淡薄，电力知识安全知识缺乏，安全措施缺失，是造成此次事故发生的原因之一。

（三）事故性质

经调查认定：灌阳镇仁渡村5·12一般事故是定作人在电力电缆线路保护区内作业项目，违反《电力设施保护条十七条（四）项规定，存在重大安全事故隐患，在没有采取安全防范措施消除安全隐患的前提下，交付承揽人实施人卿某刚安全意识淡薄，电力知识安全知识缺乏，在被告知作业场所具有高压线的前提下，没有采取相应的安全措然冒险作业，当遇大风身体重心不稳倒下时，作业人员无法作出准确的判断和采取有效处置措施，致使铁皮接触高作业人员触电伤亡的事故，属于一般生产安全责任事故。

五、对事故单位和有关责任人的处理建议

李某华作为个人经营的投资人，未按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定投入必需的资金采取措施消隐患，将不具备安全生产条件的项目交付给承揽人实施，导致发生生产安全事故，李某华是该事故的责任人之一。县应急管理局依法对其给予行政处罚。

卿某刚作为承揽人之一，是具有完全民事行为能力的自然人，在被告知横过作业场所正上方的电线为高压线下，没有采取相应的安全措施，依然冒险作业，违反《电力设施保护条例》规定，是该事故的责任人之一。鉴于卿在本起事故中死亡，故不予追究。

事故发生仓库屋顶置于10kV徐源924线高压线下，存在重大安全事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》生产事故隐患排查治理暂行规定》和“谁受益、谁所有、谁负责”的原则，由权属人李某林负责仓库屋顶重大安全事整改，建议由灌阳镇政府会同住建、工信、自然资源、灌阳县水利电业有限公司（现更名为广西新电力投资集团灌有限公司）等有关单位负责督促责任整改单位限期整改。

六、事故防范和整改措施

灌阳镇仁渡村5·12一般事故给人民群众生命财产带来了损失，造成了一定的社会负面影响。为认真吸取事故教训一反三，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）认真吸取事故教训。广西新电力投资集团灌阳供电有限公司要针对本次事故暴露出的问题，举一反三，全展电力线路安全事故隐患排查和危险源辨识工作，认真查找存在的事故隐患，防止类似事故的再次发生。

（二）强化行业安全管理。行业主管部门和辖区政府按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营安全”、“安全生产属地管理”和“党政同责、一岗双责”的要求，强化“属地监管”和“行业监管”责任落实，要针对性督开展安全培训教育，严格落实安全教育培训制度；要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，立即对所管辖组织开展一次拉网式的安全生产专项检查，重点检查企业落实安全生产主体责任，杜绝类似事故再次发生。

（三）其他各乡镇、各部门和单位也要深刻吸取灌阳镇仁渡村5·12一般事故的教训，举一反三，深入分析本辖业领域的安全工作，查找薄弱环节，采取有效措施，切实解决影响生产的安全工作软肋和瓶颈。各相关部门要按照管、严执法”的要求，深入开展落实企业安全生产主体责任和重点领域安全专项整治工作，严厉开展“打非治违”，排理事故隐患，坚决防范各类生产安全事故发生。

灌阳镇仁渡村5·12一般事故

2020年

友情链接 中国政府网 广西壮族自治区人民政府门户网站 桂林市人民政府门户网站 桂林市政务新媒体矩阵

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

广西各县（区）网站

政府网站找错

网站地图

主办：灌阳县人民政府办公室 承办：灌阳县政务服务中心

桂公网安备 45032702000105号 桂ICP备11004500号-1 网站标识码：4503270001